

1500290-47.2021.8.26.0634

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... ele gostaria de que fosse registrado, tráfico ou usuário. Confirmou que no dia dos fatos tinha voltado da saída temporária. Ainda negou que tenha vomitado no dia. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal com a consequente condenação do réu.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu ante a ausência de provas. Pois bem.

Como visto, o depoimento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe-SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500290-47.2021.8.26.0634 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500290-47.2021.8.26.0634

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3055492/2021 - DEL.POL.TREMEMBE, 18872814 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Vistos.

Dispensado o relatório, a teor do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), pelo exame químico toxicológico (fls. 36/38), pelo relatório da sindicância administrativa realizada no presente caso (fls. 130/167) bem como pelas demais provas produzidas em juízo. Igualmente certa a autoria por parte dos acusados, senão, vejamos:

A testemunha Claudinei Luis Machado, agente penitenciário, informou que no dia dos fatos os presidiários estavam retornando da saída temporária, situação em que escutaram um barulho no banheiro da área de proteção, o que parecia ser uma pessoa vomitando. Ao chegarem no local visualizaram o Marcos com três invólucros de maconha. Disse que pediu para o mesmo entregar os invólucros e o conduziu até uma cela e, após, para a delegacia, onde foi feito o boletim de ocorrência. Informou que réu não teve atendimento médico pois, quando perguntado se havia mais alguma

coisa com ele, o mesmo negou e disse que a droga era para consumo próprio. Esclareceu que os invólucros foram encontrados na mão do próprio réu. Interrogado o réu Marcos Rodrigues de Oliveira, não confessou a posse da droga. Relatou que ao adentrar o banheiro, alguns presos gritaram que havia agentes entrando na área de proteção. Disse que passou pelo escâner corporal da unidade e por uma revista corporal, sendo certo que se estivesse com a droga em seu organismo seria pego. Informou que não é usuário de drogas. Relatou que na delegacia a delegada lhe deu a opção de escolher qual crime ele gostaria de que fosse registrado, tráfico ou usuário. Confirmou que no dia dos fatos tinha voltado da saída temporária. Ainda negou que tenha vomitado no dia. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal com a consequente condenação do réu.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu ante a ausência de provas. Pois bem.

Como visto, o depoimento do agente penitenciário é coeso com as demais provas acostadas aos autos no sentido de que o acusado portava a substância entorpecente em quantidade e natureza descrita na denúncia. Ainda, o depoimento do agente Rafael Eleutério segue a mesma narrativa, quando ouvido em solo policial.

Vale lembrar que, em observância à jurisprudência dominante, não há que se falar em desmerecimento da palavra dos policiais, exceto quando houver nos autos elementos suficientes para justificar uma possível suspeição, sendo esta versão apresentada, portanto, suficiente para embasar um decreto condenatório.

O mesmo raciocínio se aplica aos agentes penitenciários que, na condição de servidores, tem seus atos revestidos de fé pública no exercício de suas funções. Ademais, apesar de negar os fatos quando interrogado em juízo, o acusado confessou, em fase inquisitorial, a prática do delito a ele imputado na presente ação penal (fl. 05).

O procedimento disciplinar copiado a fls. 130/167 também corrobora a tese acusatória, haja vista que apurou o cometimento de falta de natureza grave pelo réu em razão dos mesmos fatos pelos quais está sendo processado.

Por esses motivos acima expostos, de rigor a condenação do réu pela prática do delito tipificado no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme disposto na denúncia.

Considerando o disposto no art. 59 do Código Penal e que esta comarca não possui nenhuma entidade que aceite o cumprimento da pena de prestação de serviços, sobretudo as circunstâncias do delito, fixo a pena de advertência, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06. Consigna-se que a aplicação da pena de advertência revela-se suficiente para ressocializar o acusado à vida em sociedade e reintegrá-lo ao convívio social.

Entretanto, em caso de não comparecimento na audiência designada para a aplicação da pena de advertência, o réu incorrerá nas medidas previstas no §6º do art. 28, da Lei nº 11.343/06. Portanto, fica consignado que em caso de descumprimento da pena, incorrerá o réu em multa, a qual ficará no importe de 40 (quarenta) dias-multa, com valor no mínimo legal cominado, conforme o art. 29, da Lei nº 11.343/06.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA nos termos do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência.

Sem incidência de custas.

Expeça-se certidão de honorários em favor do Defensor nomeado ao réu, nos termos do convênio mantido entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Tremembe, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA